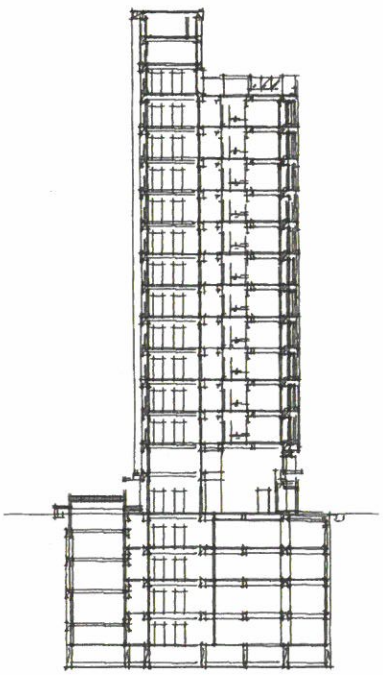
第九章
容積設計



第 160 條 (適用範圍)

實施容積管制地區之建築設計，除都市計畫法令或都市計畫書圖另有規定外，依本章規定。

註：本條原意係源於監察院認為容積管制既為都市計畫事項，且建築法為都市計畫法之下位法令，建築管理僅為實現都市計畫之手段，不宜過多干涉，都市計畫法令或都市計畫書圖對於建築物之容積設計或計算另有相關規定者，自應優先適用，以利其土地使用管制之執行。

第 161 條 (容積率)

本規則所稱容積率，指基地內建築物之容積總樓地板面積與基地面積之比。基地面積之計算包括法定騎樓面積。

前項所稱容積總樓地板面積，指建築物除依本編第 55 條、第 162 條、第 181 條、第 300 條及其他法令規定，不計入樓地板面積部分外，其餘各層樓地板面積之總和。

註：其他不計入樓地板面積包括以下條文及第 162 條：

第 55 條 (昇降及垃圾排除設備)

本規則中華民國 102 年 1 月 1 日修正生效前領得使用執照之 5 層以下建築物增設昇降機者，得不計入建築面積及各層樓地板面積。其增設之昇降機間及昇降機道於各層面積不得超過 12m^2，且昇降機道面積不得超過 6m^2。

本規則中華民國 71 年 7 月 15 日修正生效前領得使用執照之 6 層以上且其總樓地板面積未達 1,000m^2 之建築物增設昇降機者，得依前項規定辦理。

第 181 條 (第 11 章 地下建築物 第 1 節　一般設計通則)

第 2 項第 10 款：緩衝區及其專用直通樓梯之空間，得不計入建築面積及容積總樓地板面積。

第 300 條 (第 17 章 綠建築基準 第 1 節　一般設計通則)

適用本章之建築物其容積樓地板面積、機電設備面積、屋頂突出物之計算得依下列規定辦理：

一、 建築基地因設置雨水貯留利用系統及生活雜排水回收再利用系統，所增加之設備空間，於樓地板面積容積 5‰以內者，得不計入容積樓地板面積及不計入機電設備面積。

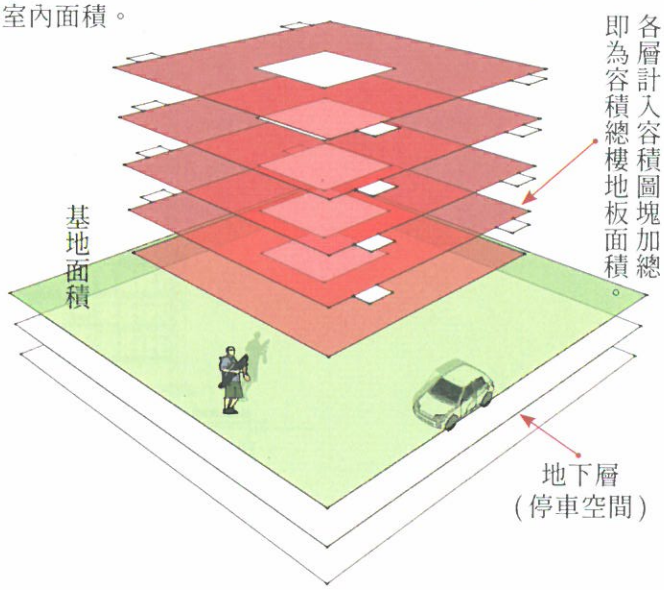
註：將建築物各層樓地板面積加總之後，即為總樓地板面積。再將所有規定可以不計入容積計算的樓地板面積扣除後，其餘就是要計入容積率計算的面積，稱為：容積樓地板面積。計入容積計算的面積，大抵是屬於專有部分的各戶室內面積。

計入容積之樓地板面積

不計入容積之樓地板面積

基地面積

容積率：$\frac{\text{容積總樓地板面積}}{\text{基地面積}}$



第 162 條（實施容積管制地區樓地板面積之規定）

前條容積總樓地板面積依本編第 1 條第 5 款、第 7 款及下列規定計算之：

一、每層陽臺、屋簷突出建築物外牆中心線或柱中心線超過 2m 或雨遮、花臺突出超過 1m 者，應自其外緣分別扣除 2m 或 1m 作為中心線，計算該層樓地板面積。每層陽臺面積未超過該層樓地板面積之 10% 部分，得不計入該層樓地板面積。每層共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度不得小於 2m；其梯廳面積未超過該層樓地板面積 10% 部分，得不計入該層樓地板面積。但每層陽臺面積與梯廳面積之和超過該層樓地板面積之 15% 部分者，應計入該層樓地板面積；無共同使用梯廳之住宅用途使用者，每層陽臺面積之和，在該層樓地板面積 12.5% 或未超過 8 m^2部分，得不計入容積總樓地板面積。（註：本款陽臺面積得不計入該層樓地板面積之規定，於工廠類建築物不適用之。）

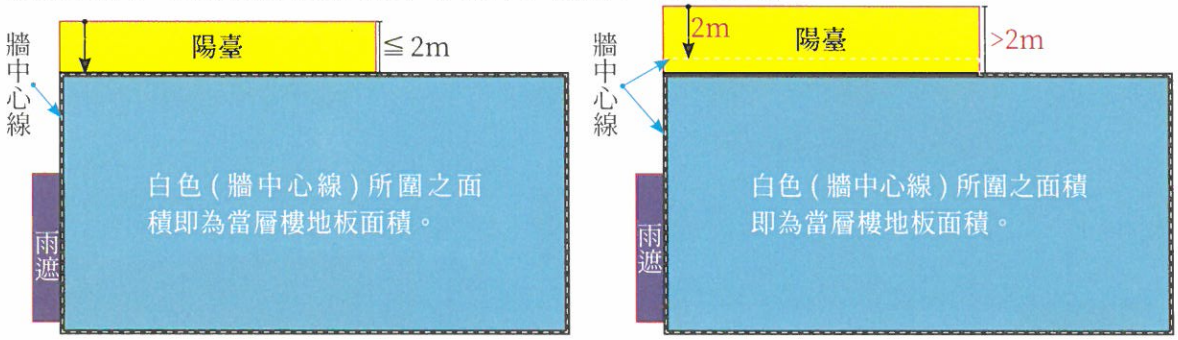
二、½ 以上透空之遮陽板，其深度在 2m 以下者，或露臺或法定騎樓或本編第 1 條第 9 款第一目屋頂突出物或依法設置之防空避難設備、裝卸、機電設備、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及依公寓大廈管理條例規定之管理委員會使用空間，得不計入容積總樓地板面積。但機電設備空間、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及管理委員會使用空間面積之和，除依規定僅須設置一座直通樓梯之建築物，不得超過都市計畫法規及非都市土地使用管制規則規定該基地容積之 10% 外，其餘不得超過該基地容積之 15%。

三、建築物依都市計畫法令或本編第 59 條規定設置之停車空間、獎勵增設停車空間及未設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間，得不計入容積總樓地板面積。但面臨超過 12m 道路之一棟一戶連棟建築物，除汽車車道外，其設置於地面層之停車空間，應計入容積總樓地板面積。

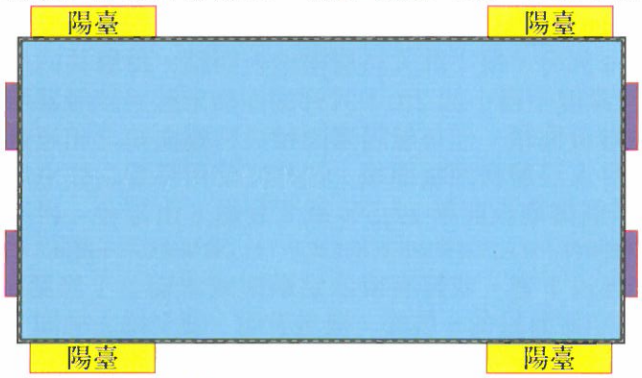
前項第二款之機電設備空間係指電氣、電信、燃氣、給水、排水、空氣調節、消防及污物處理等設備之空間。但設於公寓大廈專有部分或約定專用部分之機電設備空間，應計入容積總樓地板面積。

註：條文計算容積總樓地板面積的邏輯是：先全算，再扣減。茲採用概念式圖形解說如下：

總樓地板面積為建築物各層樓地板面積之總和，包括：地下各層、地面各層、夾層及屋頂突出物等。而各層樓地板面積為建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積，但不包括不計入建築面積之部分，例如：一定深度之陽臺、屋簷、雨遮、花臺，以及地面上合乎規定之出入口雨遮、配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過 1.2m 者、½ 以上透空遮陽板等。第 1 款係每層檢討規定。首先，規定樓層樓地板面積計算標準。陽臺、屋簷突出外牆或柱中心線者，從外緣開始扣 2m 後才計入，因此深度超過 2m 的部分面積會計入容積（註：「高雄厝」的景觀陽臺必須 3m 深，且不計入樓地板面積）。雨遮及花臺則依此以 1m 類推。這部分規定與第 1 條第 3 款規定相同，但該款係用來計算與「建蔽率」有關之「建築面積」。

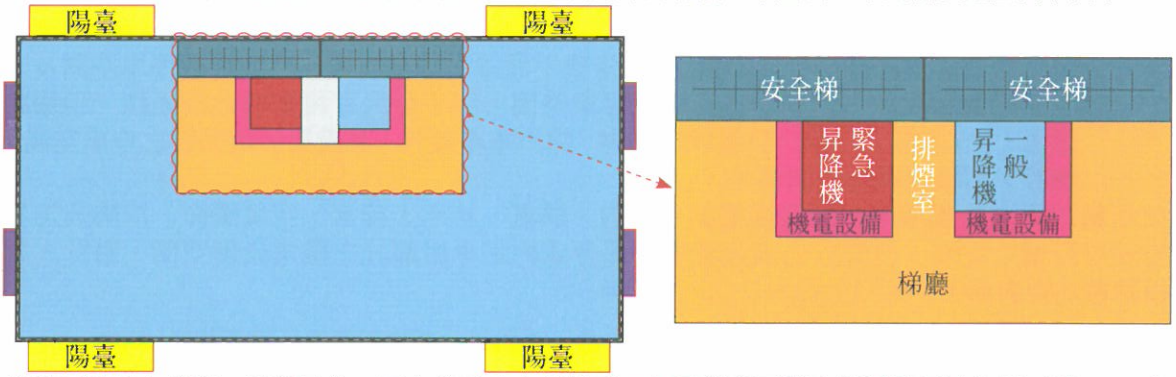


陽臺除檢討深度外，還要每層檢討陽臺面積與樓地板面積的比例。陽臺面積如果超過樓地板面積10% 時，超過的部分要計入容積樓地板面積。假設：該層樓地板面積為 300m²、陽臺面積為 35m²，300m² 的 10% 為 30m²，35m²-30m²=5m²，因此有 5m² 要計入容積樓地板面積。

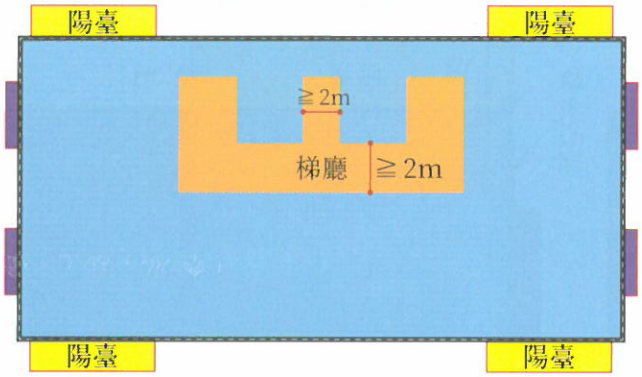


左圖中，所有黃色部分之陽臺面積加總後，如果面積超過白色虛線所圍之樓地板面積的 10% 時，超過部分要計入容積樓地板面積。

在解說陽臺與梯廳之前，先說明紅色波浪線所圍之彩色區域稱為「服務核 (service core)」。每一個樓層的人員，藉由此處的昇降設備、直通樓梯進出建物內外，電氣、電信、燃氣、給排水、空氣調節、消防等主要幹管也會集中在此區域，以每層垂直布置方式，提供各水平面使用者生活機能上動線服務。服務核所使用的面積大多依本條第 2 款規定而免計入容積，本圖以「中央核」配置簡單例示。

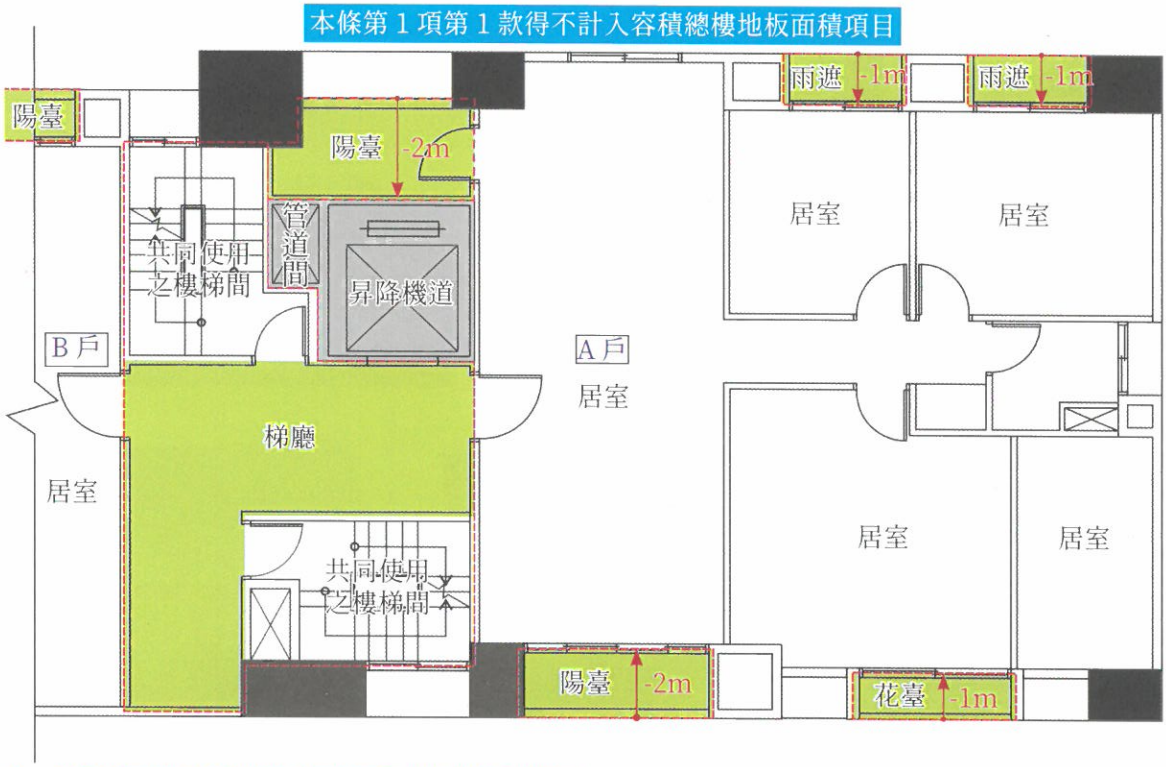


供共同使用之梯廳，即常見的一層有多戶之大樓梯廳，每層梯廳面積未超過該層樓地板面積 10% 部分，得不計入該層樓地板面積。但是，每層陽臺面積與梯廳面積之和超過該層樓地板面積之 15% 部分者，應計入該層樓地板面積。即下圖中黃色與橘色面積之和，超過白色虛線所圍之該層樓地板面積 15% 部分應計入容積樓地板面積。實務上，由於實際需求的關係，兩者相加超過 15% 的情形很常見。所謂無共同使用梯廳之住宅用途使用者，係指建築物內所有樓梯，僅供單戶使用之住宅，整棟非區分所有，例如整幢或整棟一戶之透天住宅。其每層陽臺面積之和，在該層樓地板面積 12.5% 或未超過 8 m²部分，得不計入容積總樓地板面積。即與第 1 條第 3 款「建築面積」之計算規定相同。



註：梯廳常有寬度不一的情形，必須長寬任一方向裝修後淨尺寸不得小於 2m，且連續設置才不計入容積。如果梯廳淨深度不一，即大於 2m 部分不連續時，則從小於 2m 那點開始之後，都要計入容積。以下圖為例，紅色線條圓點處起淨深度小於 2m，因此圓點之後全部要計入容積樓地板面積，縱使後面還有一段淨深度不小於 2m 者。





註：建築管理面積與地政登記面積之差異原因解說：

建築技術規則建築設計施工編規定，「建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線 (註：即無外牆時，為代替牆的柱中心線) 以內之最大水平投影面積。」；「樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。」簡言之，在建築管理領域中，面積計算係以牆心或柱心為準。

而地政機關辦理建物所有權第一次登記 (俗稱：保存登記)、核發建物所有權狀時的測繪標準，其法源依據為公寓大廈管理條例 (法律) 及地籍測量實施規則 (法規命令)。

公寓大廈管理條例第 56 條規定：「公寓大廈之起造人或區分所有權人應依使用執照所記載之用途及下列測繪規定，辦理建物所有權第一次登記：

一、獨立建築物所有權之牆壁，以牆之外緣為界。

二、建築物共用之牆壁，以牆壁之中心為界。

三、附屬建物以其外緣為界辦理登記。……」

地籍測量實施規則第 273 條規定：「建物平面圖測繪邊界依下列規定辦理：

一、建物以其外牆之外緣為界。

二、兩建物之間有牆壁區隔者，以共用牆壁之中心為界；無牆壁區隔者，以建物使用執照竣工平面圖區分範圍為界。

三、使用執照竣工平面圖載有陽臺之突出部分者，以其外緣為界，並以附屬建物辦理測量。

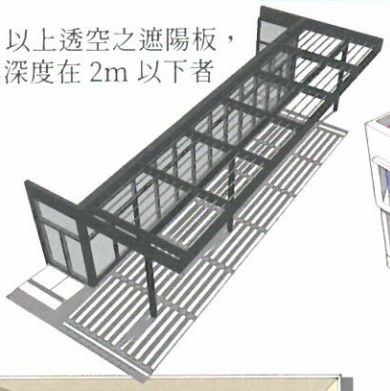
四、地下層依建物使用執照竣工平面圖所載樓層面積之範圍為界。……」

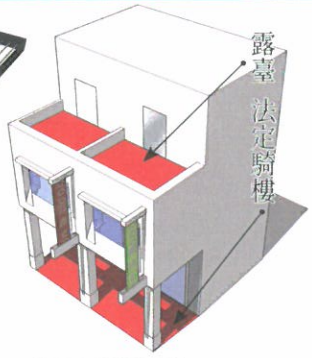
地政機關會以建物使用執照竣工圖為藍本，重新以外緣為界，繪製成單線圖計算面積，並據以核發建物測量成果圖。除陽臺及地下層測繪標準一致外，由於一個是以外牆中心線或柱心為準、一個是以外牆外緣為界，測繪標準不同，造成存在差異。以一個樓層言，大約差距在半個牆厚乘以外牆周長的面積，登記面積會大於建築計算面積。

民國 107 年以後，僅陽臺以附屬建物登記，雨遮、屋簷則不計入登記面積及買賣價格。

本條第 1 項第 2 款得不計入容積總樓地板面積項目

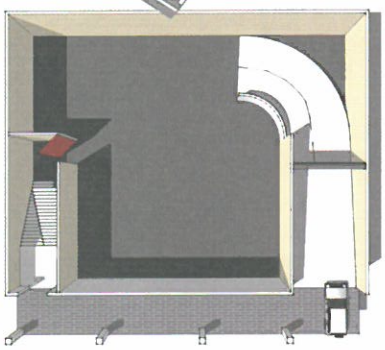
½ 以上透空之遮陽板，其深度在 2m 以下者



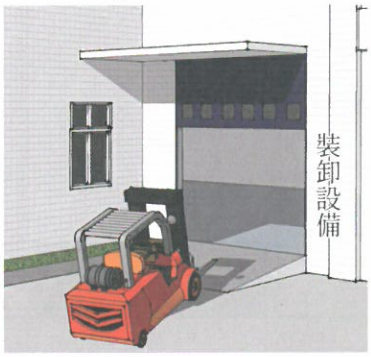


第 1 條第 9 款第 1 目屋頂突出物

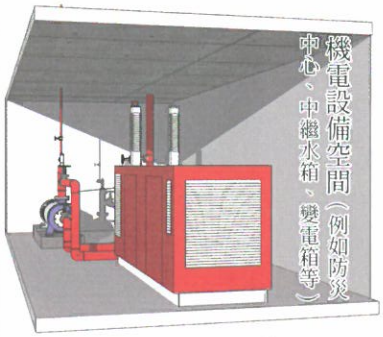




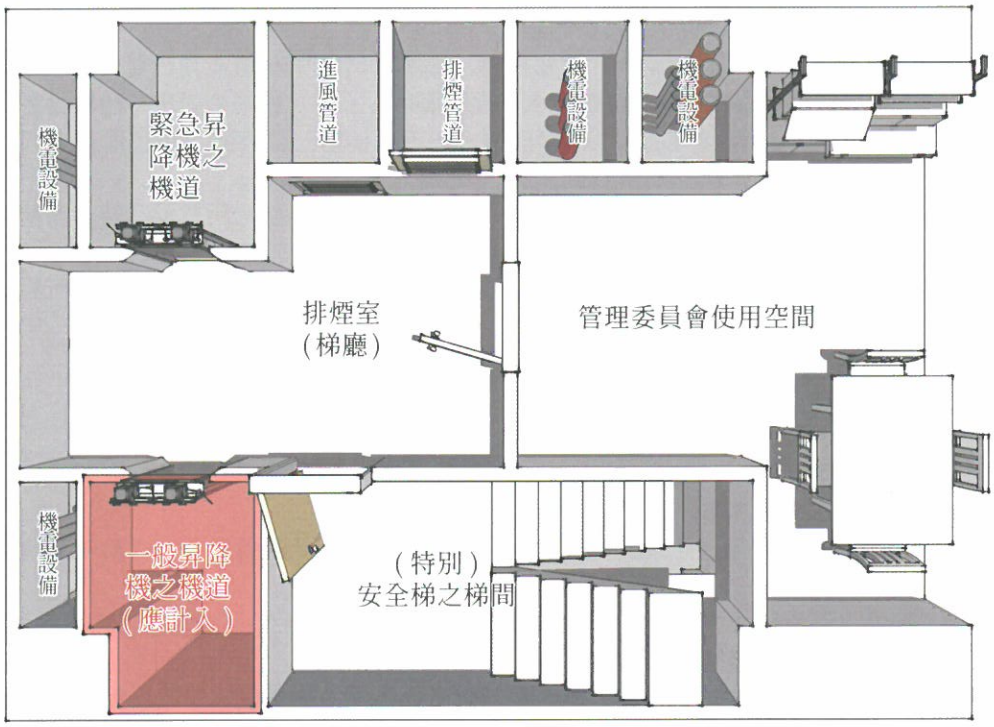
依法設置之防空避難設備



裝卸設備



機電設備空間（例如防災中心、中繼水箱、變電箱等）



逐照整棟檢討機電設備空間（地面層，註①）、安全梯梯間、緊急昇降機機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及管理委員會使用空間面積之和，超過該基地＂基準＋容移＋開放空間（註②）以外獎勵＂容積之 15% 時，應計入容積（依規定僅須設置一座直通樓梯之建築物為容積之 10%）。

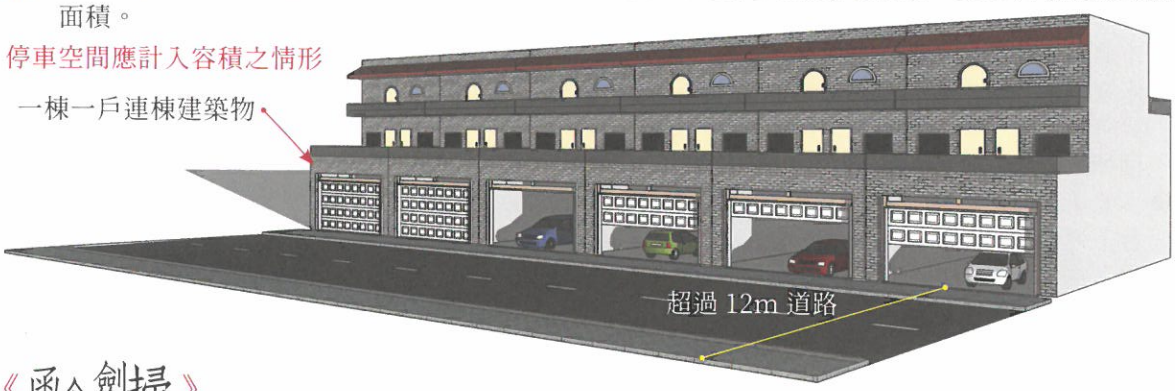
註：①地下層及屋突之機電設備通常依其他規定免計。②開放空間屬建築技術規則規定之獎勵容積。

本條第 1 項第 3 款得不計入容積總樓地板面積項目

建築物依都市計畫法令或本編第 59 條規定設置之停車空間、獎勵增設停車空間及未設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間，得不計入容積總樓地板面積。但面臨超過 12m 道路之一棟一戶連棟建築物，除汽車車道外，其設置於地面層之停車空間，應計入容積總樓地板面積。

註：本條但書規定係在防止此類建物於取得使用執照後，逕變更為店鋪或他用，並藉以增加樓地板面積。

停車空間應計入容積之情形



《函令劍掃》

◉❶建築基地在實施容積管制前已領有使用執照，於實施容積管制後申請增建，其原有建築物之容積總樓地板面積檢討，應依本條規定辦理。

❷原建造執照依 82 年 3 月 1 日修正之本條規定檢討機電設備空間免計容積總樓地板面積，擬依現行規定重新檢討全棟免計容積總樓地板面積申請增建及變更使用執照，應依總則編第 3-1 條及上述❶規定，依申請時本規則各編規定檢討辦理。

◉實施容積管制前申請領得建造執照案件擬增加基地辦理變更設計，新增加基地部分之總樓地板面積得依本條規定檢討；原領得建造執照之基地部分依原核准總樓地板面積計算；地面以下樓層作商場、辦公室等居室使用面積不得移至地面以上樓層。

◉申請建築物所有權第一次登記，申請人申請以一般建物（非區分所有建物）之型態登記者，既屬編為同一建號，屬同一權利主體所有，已非屬區分所有建物，自無共同使用部分，故該建物之法定停車空間及防空避難室，得以主建物登記，而依一般建物測量及登記之相關規定辦理。嗣後如申請改變為兩個建號以上之區分所有建物型態，應依區分所有建物辦理測量及登記之相關規定辦理標示變更登記。建物所有權第一次登記，申請人為同一權利主體，如申請以區分所有建物型態者，應依區分所有建物辦理測量及登記之相關規定辦理。

◉本條所謂梯廳，係指各樓層昇降機口與樓梯梯級終端相互間或昇降機口、樓梯梯級終端至專有部分或至避難層共同出入口間，供共同使用之等候、通行空間，且任一方向之淨尺寸大於 2m 部分。本條所謂「無共同使用梯廳之住宅」係指建築物內所有樓梯，僅供單戶使用之住宅。

◉本條第 1 項第 1 款規定係指不計入該層樓地板面積之梯廳部分，其梯廳淨深度不得小於 2.0m；至於計入該層樓地板面積之梯廳，得不受不得小於 2.0m 規定之限制。

各樓層昇降機口與樓梯梯級終端相互間或昇降機口、樓梯梯級終端至專有部分或至避難層共同出入口間，供共同使用之等候、通行空間，如有局部淨深度不足 2m 致淨深度 2m 以上範圍不連續，連接昇降機口或樓梯梯級終端淨深度 2m 以上部分，得依本條規定不計入該層該層樓地板面積，自淨深度小於 2.0m 部分起至專有部分或至避難層共同出入口間，應計入該層樓地板面積。

◉建築物為單戶之工廠用途使用，且為同一權利主體所有，若以區分所有建築型態申請者，即有本條第 1 項第 1 款之適用。

◉所稱共同使用之梯廳，係指區分所有建物之共同使用部分。整棟建築物即使為同一權利主體所有，但若以區分所有建物型態申請者，即有上述規定之適用。

◉未達設置安全梯標準之建築物，倘擬依安全梯設置標準設置安全梯以替代直通樓梯者，其建築物內所設置之安全梯之梯間（非屬個別單元之室內樓梯），得依本條規定免計容積，但仍應符合本條第 1 項第 2 款但書之規定。同理，建築物設置超過第 95 條（應設置 2 座以上直通樓梯之建築物）及第 96 條（安全梯之構造）規定之安全梯，仍得免計容積，但應符合本條第 1 項第 2 款但書之規定。

◉依第 95 條規定設置之 2 座以上直通樓梯，能自該樓面居室任一點通達當樓層所設之 2 座以上直通樓梯者，始屬符合該條規定之直通樓梯。如自樓面居室任一點僅得通達當樓其中 1 座直通樓梯口，本條第 1 項第 2 款後段所列免計容積項目面積之和應不得超過基地容積之 10%。

◉未達本編規定設置緊急昇降機標準之建築物，依建築技術規則緊急昇降機相關規定自行設置緊急昇降機，其機道及排煙室所占面積，得依本條關於緊急昇降機檢討規定不計入容積率之總樓地板面積，但應符合本條第 1 項第 2 款但書之規定。

◉本條第 1 項第 2 款規定得不計入總樓地板面積之機電設備空間，如設於地面以上各樓層時，應符合下列規定：

❶各層機電設備空間面積之和應小於當層居室樓地板面積 15%；除淨寬度在 2m 以下者外，應位於公寓大廈共用部分且不得約定專用。但建築物有設置機電設備空間之特殊需求，於建築圖說明確標示設備項目及位置，由相關專業工業技師簽證，經直轄市、縣（市）政府主管建築機關審查核定者，不在此限。上述淨寬度，係指機電空間寬度之淨尺寸，非指牆心至牆心之距離。

❷機電設備空間應以具 1 小時以上防火時效之分間牆、防火門（窗）等防火設備及當層樓地板區劃分隔。

非屬區分所有之建築物，仍應依上述函釋辦理。惟非區分所有建築物因無共用部分，無法擇於公寓大廈共用部分設置，故機電設備空間限淨寬度在 2m 以下：但建築物有設置機電設備空間之特殊需求，於建築圖說明確標示設備項目及位置，由相關專業工業技師簽證，經直轄市、縣（市）政府主管建築機關審查核定者，不在此限。

機電設備空間應以具 1 小時以上防火時效之分間牆、防火門（窗）等防火設備及當層樓地板區劃分隔，係指機電設備空間應與該樓層其他空間及其他樓層形成區劃分隔之規定；如機電設備空間鄰接外牆設置者，該外牆及其設於外牆之門窗等防火性能，應依建築技術規則有關外牆及其門窗之防火時效相關規定檢討辦理。

◉本條第 1 項第 2 款所稱機電設備空間乃非供居室使用之空間，並不增加建築容積，在不違反結構安全及使用之原則，尚無設限地下層之規定。

◉本條第 2 項規定，「但設於公寓大廈專有部分或約定專用部分之機電設備空間，應計入容積總樓地板面積。」因此，非屬公寓大廈之一棟一戶建築物之機電設備空間即無上述規定之適用，應依本條第 1 項第 2 款規定進行計算。

◉本條第 1 項第 2 款規定得不計入總樓地板面積之「管理委員會使用空間」，應位於公寓大廈共用部分且不得約定專用。且尚無限制「管理委員會使用空間」是否須集中一處設置。

◉依本條第 1 項第 2 款規定得不計入容積總樓地板面積之防空避難設備，僅符合第 141 條附建標準依法設置之防空避難設備為限，超過第 141 條附建標準部分，即非屬依法設置之防空避難設備，自無從依本條第 1 項第 2 款規定辦理。

◉安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及機電設備設置於屋頂突出物、依法設置之防空避難設備、裝卸、停車空間內者，依本條第 1 項第 2 款規定檢討容積樓地板面積時，其面積得併入屋頂突出物、防空避難設備、裝卸、停車空間項目，免納入檢討該基地容積之 10%。

◉依本條「依都市計畫法規或非都市土地使用管制規則規定該基地容積」，包括都市計畫法及都市更新條例相關子法或非都市土地使用管制規則相關法令規定之容積，其他涉及都市計畫之相關法規得包括之範圍，由作業單位洽營建署都市計畫組另案函釋。

建築技術規則規定之綜合設計及授權訂定之停車空間獎勵部分，則非屬都市計畫或非都市土地使用管制規則相關法令規定之容積，如須納入應修正該條文始得據以辦理。

◉本條規定中所稱之「都市計畫法規」，包括都市計畫法及其子法、都市更新條例及其子法及各直轄市、縣（市）政府依都市計畫自治事項所訂定相關之自治法規等；都市危險及老舊建築物加速重建條例於都市計畫地區內亦適用，係全方位推動都市計畫區內都市更新政策之重要策略，為整體都市更新之一環，故都市危險及老舊建築物加速重建條例及相關子法亦得適用條第 1 項第 2 款規定所稱之「都市計畫法規」。

◉第 1 項第 3 款規定未設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間得不計入容積認定，係指起造人依實際需要擬自行增設之停車空間，為依法定停車位設置外增加停車位之供給，得不計入容積。

◉第 1 項第 3 款所稱之連棟建築物，係指 2 棟建築物以上彼此相連者而言，尚不論該建築物其建造執照屬同案或非同案申請、同時或非同時申請，抑或有無拆除重建之行為。連棟建築物申請建築執照時，僅面臨超過 12m 道路者，始有本款規定之適用。

◉依都市計畫法規定建築物應設置之機車停車空間及裝卸位，得不計入容積率之總樓地板面積。

◉倘若停車空間係依環境影響評估相關法令規定要求增設者，得視同本條所稱依法設置之停車空間，得不計入容積之總樓地板面積。

◉建築物依法設置之停車空間、獎勵增設停車空間及未設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間，且非屬本條但書規定，其以機械式設置者，得不計入容積總樓地板面積，惟僅實際設置範圍之停車空間面積得不計入容積。

◉建築物依都市計畫法令或都市計畫書規定設置之機車停車空間，得不計入容積總樓地板面積，每輛機車停車空間換算容積之樓地板面積最大不得超過 4 ㎡。但面臨超過 12m 道路之一棟一戶連棟建築物，除汽車車道外，其設置於地面層之機車停車空間，應計入容積總樓地板面積。

◉建築物設置領有內政部消防安全設備審核認可書之高運量自走避難梯應依下列規定：

❶新建建築物設置之高運量自走式避難梯，其水平投影面積應計入計算建蔽率之建築面積，其樓地板面積得不計入計算容積率之總樓地板面積。

❷舊有建築物增設高運量自走式避難梯應依法申請雜項執照，其水平投影面積與依舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法增設之直通樓梯面積合計未超過原有建築面積 1/10 部分，得不計入計算建蔽率之建築面積；其樓地板面積得不計入計算容積率之總樓地板面積。

◉建築物設置領有內政部消防安全設備審核認可書之高運量自走式避難梯，其周圍之維修空間及避難等待區之建築面積及容積樓地板面積計算應依下列規定：

❶新建建築物設置高運量自走式避難梯，其維修空間及避難等待區之設置地點及其必要之面積大小經消防主管機關審查合格者，得視為消防設備空間，依建築技術規則建築設計施工編第 162 條第 1 項第 2 款規定，併計機電設備空間面積，在不超過都市計畫法規定及非都市土地使用管制規則規定該基地容積之 15% 之部分，不計入容積總樓地板面積。

❷舊有建築物增設高運量自走式避難梯，增建維修空間及避難等待區之設置地點及其必要之面積大小經消防主管機關審查合格者，其面積與依舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法增設之直通樓梯面積合計，在不超過原有建築面積及各層樓地板面積 1/10 或 30 ㎡之部分，不計入建築面積及各層樓地板面積。



第 163 條 (基地內通路)

基地內各幢建築物間及建築物至建築線間之通路，得計入法定空地面積。

基地內通路之寬度不得小於下列標準，但以基地內通路為進出道路之建築物，其總樓地板面積合計在 1,000 ㎡以上者，通路寬度為 6m。

一、長度未滿 10m 者為 2m。

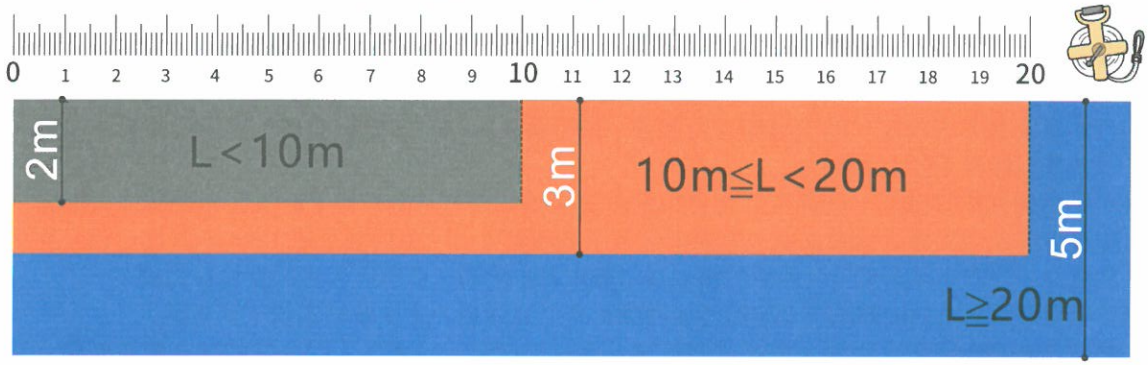
二、長度在 10m 以上未滿 20m 者為 3m。

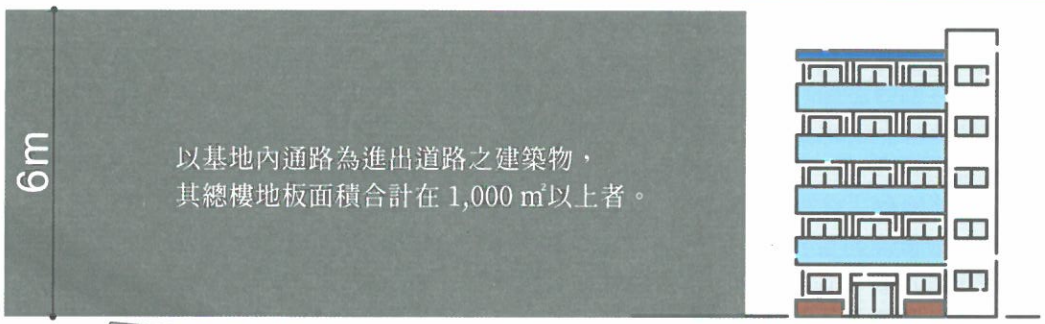
三、長度在 20m 以上者為 5m。

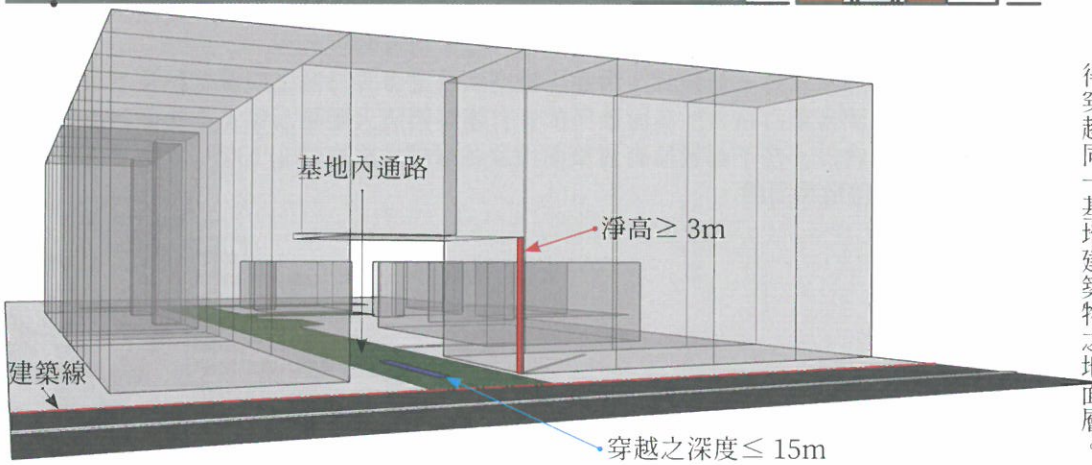
基地內通路為連通建築線者，得穿越同一基地建築物之地面層，穿越之深度不得超過 15m，淨寬並應依前項寬度之規定，淨高至少 3m，其穿越法定騎樓者，淨高不得少於法定騎樓之高度。該穿越部分得不計入樓地板面積。

第一項基地內通路之長度，自建築線起算計量至建築物最遠一處之出入口或共同出入口。

註：基地內各幢建築物間及建築物至建築線間之通路，在以建蔽率管制時期適用本編第 2 條規定稱為私設通路，但在實施容積管制地區適用本條時稱為基地內通路，兩者絕大部分規定相同。







基地內通路為連通建築線者，得穿越同一基地建築物之地面層。

《函令劍掃》

◉依本條規定留設之「基地內通路」除平時供人員通行外，為確保公共安全，尚須具備緊急情況時，供消防或救險、工程車通行之功能，因此於其法定寬度內自不得設置通往地下室之車道或足以妨礙車輛通行之臺階。位於山區之建築物，其留設之「基地內通路」，如因天然地形限制確實不能通行車輛者，準比照私設道路第 3-1 條解釋函 (詳後註) 辦理。(註：考量部分位於山區之建築物，其私設通路確實不能通行車輛者，依本條後項「通路實際上確因地形不能通行車輛者，免設迴車道」之立法意旨，私設通路如因地形限制，僅得設置階梯形式者，自非法所不許。)

◉實施容積管制地區建築基地留設基地內通路，應依本條規定，而不適用第 2 條規定，為第 166 條所明定。惟本條基地內通路之規定與第 2 條私設通路之規定相同部分，得依照第 2 條之圖例 2-(1) 及圖例 2-(3) 之規定辦理。

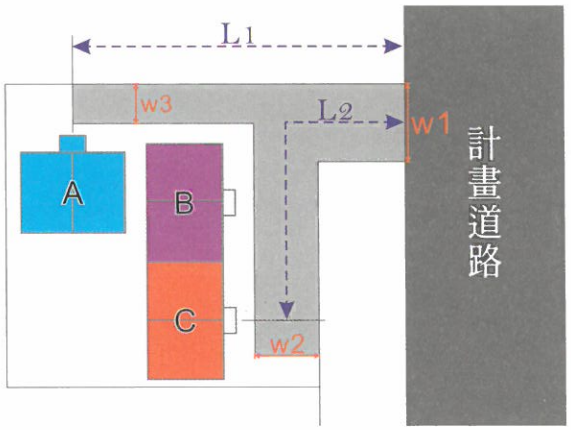
本條基地內通路之規定與第 2 條私設通路之規定相同部分，除圖例 2-(4) 說明有關「並依第 2 條之規定」外，其餘得依照該二圖例之規定辦理。

◉依本條規定實施容積管制地區基地內通路可計入法定空地，惟實施容積管制前領有建築執照之基地留設私設通路者，於實施容積管制後部分建築物拆除重新申請建築，為避免法定空地分配不合理之情況，凡私設通路產權已分屬各分割後之基地所有，該私設通路部皆得分別計入申請基地之法定空地，具不限在建築線起算之 35m 範圍內。

◉兩宗毗鄰基地如各自留設 3m 並互為同意對方通行，合計達 6m 寬度作為各棟建築物至建築線之通路，易造成通行權之糾紛，宜先合併為一宗基地後再依本條規定辦理。

◉縣市政府如已將劃設消防車輛救災活動空間指導原則納入自治法規訂定，則該通路高度應同時符合自治法規及本條之規定；如未納入自治法規，則應依本條第 3 項規定辦理。

◉建築基地依本條留設基地內通路之寬度，得以進出通路部分之建築物總樓地板面積合計在 1,000m² 以上者，始應留設寬度 6m 之基地內通路；其餘通路按其長度依規定檢討通路寬度。如下圖。



1.L2≧20m，
A+B+C合計之總樓地板面積≧1,000m²
所以w1=6m

2.L2≧20m，
B+C合計之總樓地板面積<1,000m²
所以w2=5m

3.10m≦L1<20m，
A總樓地板面積<1,000m²
所以w3=3m

第 164 條 (實施容積管制地區建築物高度限制)

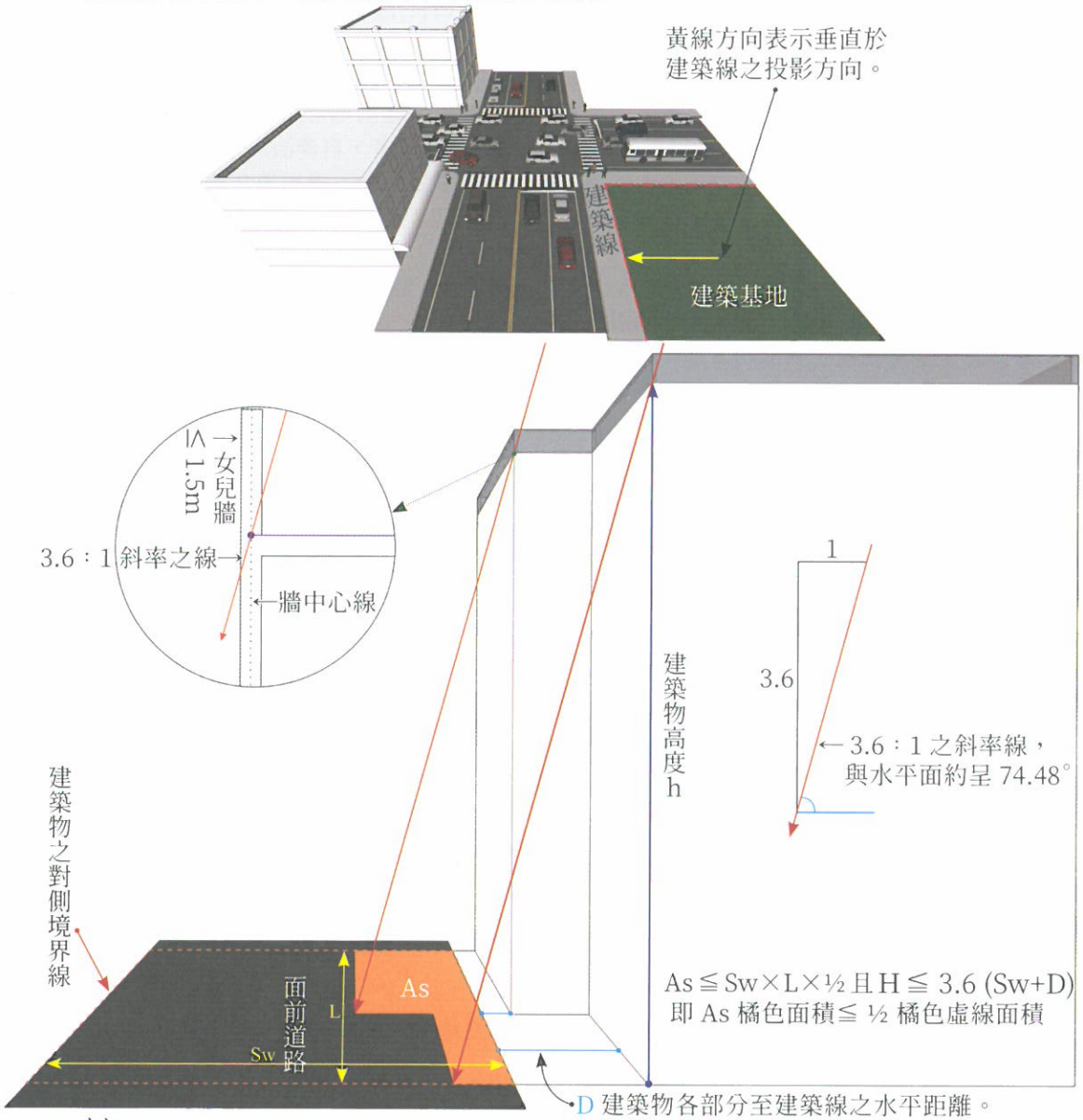
建築物高度依下列規定：

一、建築物以 3.6:1 之斜率，依垂直建築線方向投影於面前道路之陰影面積，不得超過基地臨接面前道路之長度與該道路寬度乘積之半，且其陰影最大不得超過面前道路對側境界線；建築基地臨接面前道路之對側有永久性空地，其陰影面積得加倍計算。陰影及高度之計算如下：

$$As \leqq \frac{L \times Sw}{2} \text{ 且 } H \leqq 3.6\,(Sw+D)$$

其中　As：建築物以 3.6:1 之斜率，依垂直建築線方向，投影於面前道路之陰影面積。

L：基地臨接面前道路之長度。　Sw：面前道路寬度（依本編第 14 條第一項各款之規定）。
H：建築物各部分高度。　D：建築物各部分至建築線之水平距離。
二、前款所稱之斜率，為高度與水平距離之比值。



《函令劍掃》

◉基於容積管制之精神，總樓地板面積已受容積率規定限制，因此容積管制地區建築物高度應依投影於面前道路之陰影予以檢討，與基地內通路無涉。

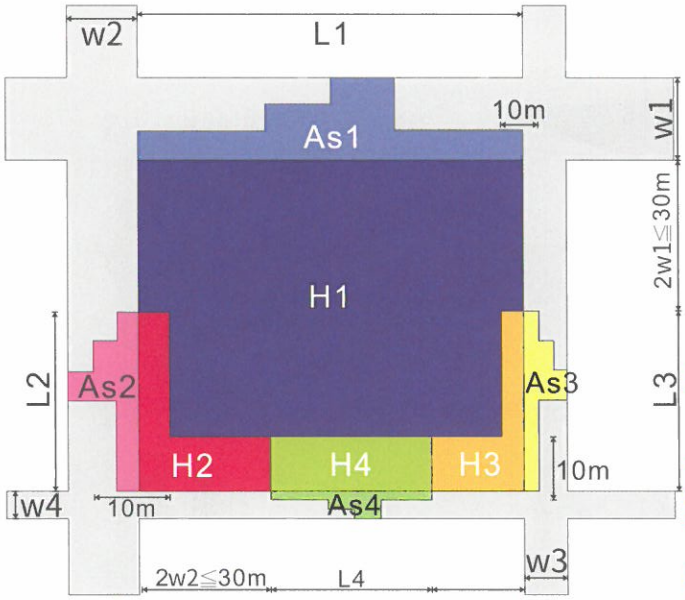
◉建築物各部分高度及投影於面前道路陰影面積，均為管制建築物高度之手段之一，依現行第 160 條意旨，如直轄市、縣（市）都市計畫對於建築物高度已有相關規定，自得依據第 160 條規定免適用本條規定，如否，則仍應依本條檢討建築物對面前道路投影陰影面積。

◉實施容積管制地區申請無線電通信鐵塔雜項執照時，因其為透空性構造，陰影面積計算不易，若經直轄市、縣（市）主管建築機關認定為對通風、採光、日照無礙者，得免受本條規定之高度限制。

◉本條規定實施容積管制地區建築物高度限制係「建築物以 3.6 比 1 之斜率，依垂直建築線方向投影於面前道路之陰影面積，不得超過基地臨接面前道路之長度與該道路寬度乘積之半，且其陰影最大不得超過面前道路對側境界線。」其與檢討日照陰影之限制不同。如欲提高建築物高度，應自建築線退縮建築以符合該高度限制線之管制，且「其陰影最大不得超過面前道路對側境界線」已甚明確，應不得投影於面前道路對側之永久性空地。

◉本條有關「建築物高度」之認定，應參照第 1 條第 9 款之建築物高度之定義。

◉本條所稱之「依垂直建築線方向投影於面前道路」，對於應投影方向及位置已有明述，故該面前道路對側境界線，應以實際境界線為之。至於建築基地臨接兩條以上道路，屬第 16 條第 3 款範圍內之基地部分，應以最寬道路視為面前道路，故應依該最寬道路建築線方向投影至最寬道路之對側境界線核算其陰影，自不宜另以其他道路寬度轉移推算。核算方式如下圖：



$As1 \leqq \frac{L1 \times Sw1}{2}$　H1≦3.6(Sw1+D1)

$As2 \leqq \frac{L2 \times Sw2}{2}$　H2≦3.6(Sw2+D2)

$As3 \leqq \frac{L3 \times Sw3}{2}$　H3≦3.6(Sw3+D3)

$As4 \leqq \frac{L4 \times Sw4}{2}$　H4≦3.6(Sw4+D4)

As ：建築物以3.6比1之斜率，依垂直建築線方向，投影於面前道路之陰影面積。

L ：基地臨街面前道路之長度。

Sw：面前道路寬度(依本編第14條第1項各款之規定)。

H ：建築物各部分高度。

D ：建築物各部分至建築線之水平距離。

第 164-1 條 (樓板挑空)

住宅、集合住宅等類似用途建築物樓板挑空設計者，挑空部分之位置、面積及高度應符合下列規定：

一、挑空部分每住宅單位限設一處，應設於客廳或客餐廳之上方，並限於建築物面向道路、公園、綠地等深度達 6m 以上之法定空地或其他永久性空地之方向設置。

二、挑空部分每處面積不得小於 15 ㎡，各處面積合計不得超過該基地內建築物允建總容積樓地板面積 1/10。

三、挑空樓層高度不得超過 6m，其旁側之未挑空部分上、下樓層高度合計不得超過 6m。

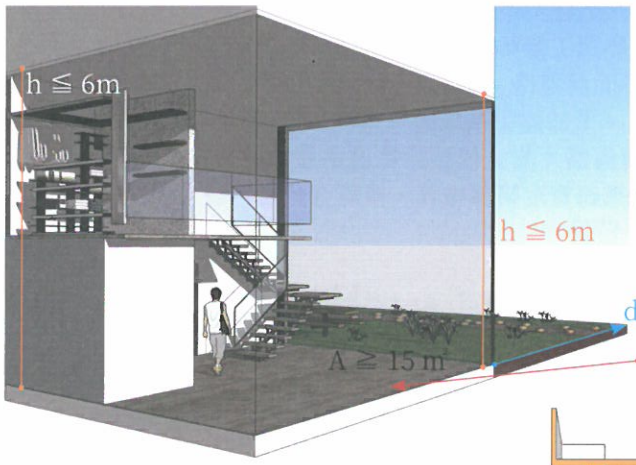
挑空部分計入容積率之建築物，其挑空部分之位置、面積及高度得不予限制。

第一項用途建築物設置夾層者，僅得於地面層或最上層擇一處設置；設置夾層之樓層高度不得超過 6m，其未設夾層部分之空間應依第一項第一款及第二款規定辦理。

第一項用途建築物未設計挑空者，地面一層樓層高度不得超過 4.2m，其餘各樓層之樓層高度均不得超過 3.6m。但同一戶空間變化需求而採不同樓板高度之構造設計時，其樓層高度最高不得超過 4.2m。

第一項挑空部分或第三項未設夾層部分之空間，其設置位置、每處最小面積、各處合計面積與第一項、第三項及前項規定之樓層高度限制，經建造執照預審小組審查同意者，得依其審定結果辦理。

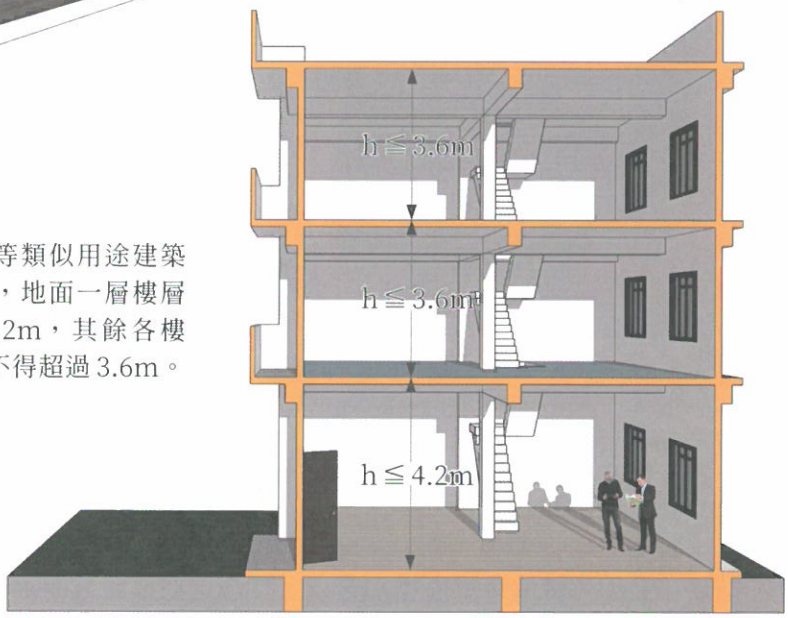
註：本條係住宅、集合住宅等類似用途建築物其挑空、夾層、樓層高度之相關規定。所謂挑空，係指將部分居室提高其樓層高度，使該部分居室具有 2 層以上空間高度，以獲得較大視野及採光，並藉以創造活潑而具有變化之室內環境。挑空部分因無樓板，得不計入樓地板面積，但如果所有挑空部分都計入容積樓地板面積時，挑空部分的位置、面積及高度得不予限制。

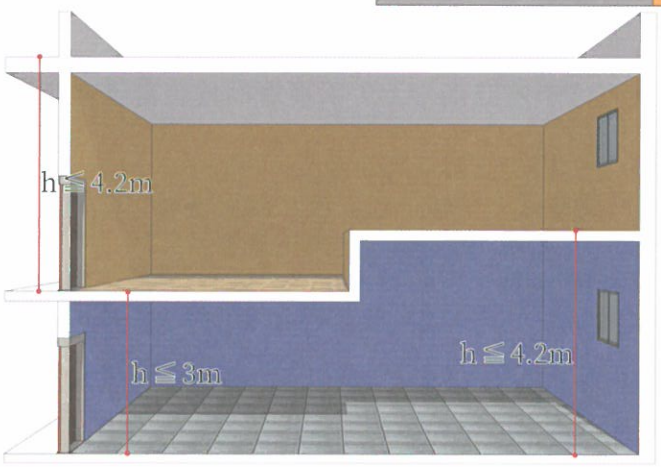


住宅、集合住宅等類似用途建築物樓板採挑空設計者

各處面積合計不得超過該基地內建築物允建總容積樓地板面積 1/10。

住宅、集合住宅等類似用途建築物未設計挑空者，地面一層樓層高度不得超過 4.2m，其餘各樓層之樓層高度均不得超過 3.6m。





在同一戶內，為了空間變化需求，採用不同樓板高度之構造設計者 (即複層式構造)，其樓層高度最高之部分不得超過 4.2m。

請記得本章第 1 條第 13 款規定：「樓層高度：自室內地板面至其直上層地板面之高度；最上層之高度，為至其天花板高度。但同一樓層之高度不同者，以其室內樓地板面積除該樓層容積之商，視為樓層高度。」

《立修理由》
因應綠建築、智慧建築、空調節能、樓板防音設計、減少穿梁增加抗震、斜屋頂等政策及保有設計創意目的，實務上客廳或客餐廳與臥室位於同一空間，或挑高居室、電梯等候空間及採光井等設計需求，無法符合第一項、第三項及第四項之限制規定，因此增訂第五項，以符設計彈性之需求。

《函令劍掃》

◉本條有關住宅、集合住宅等類似用途建築物樓板挑空設計者，挑空部分之位置、面積及高度等規定，其立法意旨在於合理規範住宅、集合住宅等類似用途建築物之樓層最大高度、樓板挑空設計，以遏止擅自增設樓層不法情事，落實容積管制精神。

本條所稱類似用途建築物，係指供居住使用之建築物，若同棟建築物中作店舖、辦公室等非居住使用者，依上述意旨應不受本條挑空部分之位置、面積及高度之限制。

第 15 章實施都市計畫地區建築基地綜合設計第 284-1 條規定所稱之公共服務空間，係指基地位於住宅區之公寓大廈留設於地面層之共用部分，供住戶作集會、休閒、文教及交誼等服務性之公共空間，尚非居住使用，因此無本條之適用。此公共服務空間，依第 285 條規定得予以獎勵樓地板面積，但如將公共服務空間設置於地面層之夾層，並獎勵其夾層樓地板面積，有違反法條規定意旨及重複獎勵之嫌，因此該夾層應不得再予以獎勵。

◉因建築設計態樣繁多，建物是否適用本條涉及建築執照核發與個案申請事實認定，係屬當地直轄市、縣 (市) 主管建築機關權責，如有疑義，建議請備妥相關書圖文件，洽詢當地主管建築機關。採用實施都市計畫地區建築基地綜合設計之建造執照申請案件須依建造執照預審辦法申請預審，預審小組會就建築物之私密性與安全性管理需求及公共服務空間之位置、面積及服務設施與設備之必要性及公益性詳予評估；未採用實施都市計畫地區建築基地綜合設計之集合住宅，於公寓大廈留設於地面層之共用部分，供住戶作集會、休閒、文教及交誼等服務性之公共空間，其樓層高度檢討是否適用本條，宜由各直轄市、縣 (市) 主管建築機關審酌個案申請事實逕於認定核處。

◉ 1 棟 1 戶店鋪 (或為辦公室、補習班、作業廠房等類似用途) 住宅建築物，地面層為住宅與店舖等 2 種以上複合用途，並設置有僅供住宅使用之法定停車空間時，如該停車空間係住宅用途之附設停車間，非公寓大廈地面層且屬共用部分者，應依本條規定辦理。

◉建築物均作為辦公室使用時，其挑空設計自不為本條之住宅、集合住宅等類似用途規定之限制；建築物為混合使用時，應就其住宅、集合住宅等類似用途部分依本條文辦理，惟其挑空各處面積合計以不得超過該用途部分之總樓地板面積 1/10 為限。

◉實施容積管制地區住宅、集合住宅等用途建築物挑空設計者，挑空部分位置、面積及高度應依本條規定設置，至於非屬上述用途使用建築物 (例如：學校宿舍、旅館) 挑空部分之位置、面積及高度尚不受本條文限制。

◉農舍係指供農民自用住宅及倉儲使用之房舍，其高度、最大基層建築面積、總樓地板面積等均有明文規定。農舍供住宅使用部分如以樓地板挑空設計，仍應依本條規定辦理。農舍屬 H-2 類組。

◉農舍如係供住宅使用，各樓層之樓層高度依本條規定辦理。

◉本條第 1 項第 1 款之規定，係指建築物之挑空部分應面向道路、公園、綠地或深度達 6m 以上之法定空地或其他永久性空地之方向設置而言。

◉本條第 2 項「挑空部分計入容積率之建築物，其挑空部分之位置、面積及高度得不予限制。」之意旨係指建築物之所有挑空部分均計入容積率者，始有挑空部分之位置、面積及高度得不予限制之適用。

◉本條第 3 項係夾層之規定，夾層與挑空之規定屬性不同，設置夾層之樓層其未設夾層部分如計入容積率，有建築物層數計算爭議，故住宅、集合住宅等類似用途建築物設置夾層者，其未設夾層部分之空間不適用本條第 2 項之規定。

◉本條第 2 項規定「挑空部分計入容積率之建築物，其挑空部分之位置、面積及高度得不予限制。」、

第 4 項規定「第一項用途建築物未設計挑空者，地面一層樓層高度不得超過 4.2m，其餘各樓層之樓層高度均不得超過 3.6m。但同一戶空間變化需求而採不同樓板高度之構造設計時，其樓層高度最高不得超過 4.2m。」如果因空間機能需要設計之樓層高度必須超過上述規定，欲將超過規定高度之樓層重覆計入容積率時，因為樓層高度不是上述條文所稱挑空，並無本條第 2 項之適用，且有建築物層數計算爭議，因此仍應依本條第 4 項規定檢討辦理。

◉本條所稱「樓層高度最高不得超過 4.2m」係指同一樓層之高度不同時，其最高之高度不得超過 4.2m，且其同一戶之平均高度不得超過 3.6m。同一戶具兩層以上，且部分樓層採不同樓板高度設計時，其同一戶內樓層之高度仍應符合上述規定。

第 165 條 (建築基地跨越二個以上使用分區之規定)

建築基地跨越二個以上使用分區時，空地及建築物樓地板面積之配置不予限制，但應保留空地面積應依照各分區使用規定，分別計算。

前項使用分區不包括都市計畫法第 32 條其他使用區及特定專用區。

註：

都市計畫法第 32 條：「 I 都市計畫得劃定住宅、商業、工業等使用區，並得視實際情況，劃定其他使用區或特定專用區。II 前項各使用區，得視實際需要，再予劃分，分別予以不同程度之使用管制。」

《函令剴掃》

◉「機關用地」係屬公共設施用地之一種，不屬都市計畫法第 32 條所稱之使用分區，自不受本條第 2 項之限制。

◉某石油公司擬在都市計畫「第 3 種住宅區」興建「石油科學展示館」，及在「加油站用地」興建加油站，上述兩種設施應得依臺北市土地使用分區管制規則之規定，報經市政府核准後辦理。核無合併使用之必要。

◉古蹟保存區為都市計畫法所稱之其他使用區，基地坐落之古蹟保存區，非屬本條第 1 項適用對象。(某案擬將古蹟保存區及公園用地合併為一宗土地申請建築。) 在合於該都市計畫公園用地指定目的、古蹟保存區使用限制及其他都市計畫法規相關規定情行下，得依坐落基地所屬分區或用地別，依其容積率、建蔽率及其使用限制分別配置。

◉某案土地分屬都市計畫「林投風景特定區」苗圃公園用地，與非都市土地之風景區特定目的專業用地，非屬本條所稱之「使用分區」，應不適用建築基地跨越兩個以上使用分區時，空地及建築物樓地板面積之配置不予限制之規定。

◉計畫於非都市土地風景區特定目的事業用地興建納骨堂 (塔)(原撥用之目的係為配合林投風景特定區苗圃公園用地之軍人忠靈祠擴建使用)，與原公共設施苗圃用地使用性質相符，因此擬合併申請建築，應分別檢討符合該都市計畫苗圃公園用地指定目的、使用限制及其他都市計畫法規相關規定，與該非都市土地之風景區特定目的事業用地經主管機關核定之土地使用計畫管制事項，應分別計算保留地空地面積、建築物樓地板面積，並分別配置建築物。

第 166 條 (本編不適用於實施容積管制地區之規定)

本編第 2 條、第 2-1 條、第 14 條第一項有關建築物高度限制部分、第 15 條、第 23 條、第 26 條、第 27 條，不適用實施容積管制地區。

註：茲將本條規定不適用於實施容積管制地區之條文彙整如下：

第 2 條 (私設通路之寬度)

基地應與建築線相連接，其連接部分之最小長度應在 2m 以上。基地內私設通路之寬度不得小於下列標準：

一、長度未滿 10m 者為 2m。
二、長度在 10m 以上未滿 20m 者為 3m。
三、長度大於 20m 為 5m。
四、基地內以私設通路為進出道路之建築物總樓地板面積合計在 1,000 ㎡以上者，通路寬度為 6m。
五、前款私設通路為連通建築線，得穿越同一基地建築物之地面層；穿越之深度不得超過 15m；該部分淨寬並應依前四款規定，淨高至少 3m，且不得小於法定騎樓之高度。

前項通路長度，自建築線起算計量至建築物最遠一處之出入口或共同入口。

第 2-1 條（私設通路面積）

私設通路長度自建築線起算未超過 35m 部分，得計入法定空地面積。

第 14 條（面前道路寬度與建築物之高度限制）

建築物高度不得超過基地面前道路寬度之 1.5 倍加 6m。

第 15 條（基地周圍臨接或面對永久性空地之規定）

基地周圍臨接或面對永久性空地，其高度限制如下：

一、基地臨接道路之對側有永久性空地，其高度不得超過該道路寬度與面對永久性空地深度合計之 1.5 倍，且以該基地臨接較寬（最寬）道路寬度之 2 倍加 6m 為限。
二、基地周圍臨接永久性空地，永久性空地之寬度與深度（或深度之和）應為 20m 以上，建築物高度以該基地臨接較寬（最寬）道路寬度之 2 倍加 6m 為限。
三、基地僅部分臨接或面對永久性空地，自臨接或面對永久性空地之部分，向未臨接或未面對之他側延伸相當於臨接或面對部分之長度，且未逾 30m 範圍者，適用前二款規定。

前項第一款如同時適用前條第五款規定者，選擇較寬之規定適用之。

第 23 條（住宅區高度限制）

住宅區建築物之高度不得超過 21m 及 7 層樓。但合於下列規定之一者，不在此限。其高度超過 36m 者，應依本編第 24 條規定：

一、基地面前道路之寬度，在直轄市為 30m 以上，在其他地區為 20m 以上，且臨接該道路之長度各在 25m 以上。
二、基地臨接或面對永久性空地，其臨接或面對永久性空地之長度在 25m 以上，且永久性空地之平均深度與寬度各在 25m 以上，面積在 5,000 ㎡以上。

第 26 條（基地得全部作為建築面積之規定）

基地之一部分有下列情形之一者，該部分（包括騎樓面積）之全部作為建築面積：

一、基地之一部分，其境界線長度在商業區有 ½ 以上，在其他使用區有 2/3 以上臨接道路或永久性空地，全部作為建築面積，並依下表計算之：

全部作建築面積：基地情況 / 使用分區	½ 臨接	2/3 臨接	全部臨接
商業區	500 ㎡	800 ㎡	1,000 ㎡
其他使用分區		500 ㎡	800 ㎡

說明：㈠基地依表列選擇較寬之規定適用之。
㈡臨接道路之長度因角地截角時，以未截角時之長度計算。
㈢所稱面前道路，不包括私設通路及類似通路。
㈣道路有同編第 14 條第 5 款規定之情形者，本條適用之。

二、基地臨接永久性空地，自臨接永久性空地之基地境界線，垂直縱深 10m 以內部分。

前項第 1 款、第 2 款之面前道路寬度及永久性空地深度應在 8m 以上。

基地如同時合於第 1 項第 1 款及第 2 款規定者，得選擇較寬之規定適用之。

第 27 條（高層建築物增加空地）

建築物地面層超過 5 層或高度超過 15m 者，每增加 1 層樓或 4m，其空地應增加 2%。

不增加依前項及本編規定核計之建築基地允建地面層以上最大總樓地板面積及建築面積者，得增加建築物高度或層數，而免再依前項規定增加空地，但建築物高度不得超過本編第 2 章第 3 節之高度限制。

住宅、集合住宅等類似用途建築物依前項規定設計者，其地面一層樓層高度，不得超過 4.2m，其他各樓層高度均不得超過 3.6m；設計挑空者，其挑空部分計入前項允建地面層以上最大總樓地板面積。

第 166-1 條（實施容積管制前已申請或領有建造執照）

實施容積管制前已申請或領有建造執照，在建造執照有效期限內，依申請變更設計時法令規定辦理變更設計時，以不增加原核准總樓地板面積及地下各層樓地板面積不移到地面以上樓層者，得依下列規定提高或增加建築物樓層高度或層數，並依本編第 164 條規定檢討建築物高度。

一、地面一層樓高度應不超過 4.2m。

二、其餘各樓層之高度應不超過 3.6m。

三、增加建築物層數者，應檢討該建築物在冬至日所造成之日照陰影，使鄰近基地有 1 小時以上之有效日照；臨接道路部分，自道路中心線起算 10m 範圍內，該部分建築物高度不得超過 15m。

前項建築基地位於須經各該直轄市、縣（市）政府都市設計審議委員會審議者，應先報經各該審議委員會審議通過。

《函令剝掃》

◉依本條辦理變更設計者，均應依規定檢討日照，臨接道路部分，自道路中心線起算 10m 範圍內，該部分建築物高度不得超過 15m，以減少其對周圍環境、通風、採光及私密性等之影響。

◉為提振經濟景氣，改善居住空間品質，並兼顧都市景觀風貌、社會公平及同一法系之法規應一體適用之原則，依本條規定辦理變更設計，應符合第 1 項第 1 款及第 2 款樓層高度之規定。

◉依本條規定辦理變更設計之住宅、辦公室或商業等各種用途之建築物，其樓層高度均應檢討符合該規定。

◉於法令變更前已申請變更設計案件，增加基地面積，如係為配合都市計畫整體街廓開發計畫，得適用原建造執照申請時之法令規定。

◉領得建造執照後在各該建造執照有效期間內，擬增加基地面積或合併其他建造執照辦理變更設計合併為一宗建築基地者，區分為下列三類：

第一類：二宗以上基地均於實施容積管制前已申請領得建造執照擬申請變更設計合併為一宗基地。

第二類：二宗以上基地均已領得建造執照，惟係分別於實施容積管制前後申請領得建造執照，擬辦理變更設計合併為一宗基地。

第三類：實施容積管制前已申請領得建造執照，擬與未申請建造執照之相鄰基地合併使用辦理變更設計。

其法令適用原則應依下列規定辦理：

1. 合併後之建築基地總樓地板面積，第一類及第二類不得超過原核准總樓地板面積之和；第三類不得超過原核准總樓地板面積與增加地號土地面積乘以其法定容積率所得樓地板面積之和。
2. 第一類其建築物高度應依建築技術規則建築設計施工編第 3 節規定檢討。但合併後依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法規定辦理者，其高度依該辦法第 7 條第 2 款規定辦理。其他二類之建築物高度應依建築技術規則建築設計施工編第 164 條檢討。
3. 建築期限之計算，應以原領建造執照中最早申報開工日為工期起算點，並依變更設計後之建築規模，按省市建築管理規則之規定核算。
4. 其他建築技術規則條文及相關法令之適用，除第三類依申請變更設計時之規定辦理外，其他二類依最近申請之建造執照申請時之法令規定辦理。